

ACUERDO 04-2014: NORMATIVA ESPECIAL PARA EL APROVECHAMIENTO DE MADERA PLAGADA EN BOSQUE DE PINO.

SI	NO
----	----

SEGUNDO: Cuando el sitio plagado se encuentre en aquellas áreas nacionales, que no cuentan con Contrato de Manejo Forestal asignado, los beneficiarios autorizados para realizar el aprovechamiento de la madera plagada, deberán presentar una garantía de cumplimiento sea bancaria o depositaria, equivalente al 15% del valor total de la madera a aprovechar, para garantizar el cumplimiento del contrato y la normativa técnica y legal vigente; asimismo, los beneficiarios deben cumplir obligadamente con la reposición de árboles correspondiente al tres por uno (3x1), reforestando prioritariamente el área afectada.

--	--

TERCERO: Si los terrenos afectados están en áreas bajo contratos de manejo forestal, se deducirá el volumen extraído de la Corta Anual Permissible (CAP) del siguiente Plan Operativo Anual (POA, y se aplicará el pago en la forma que está establecido en el acuerdo 041-A-2013.

--	--

CUARTO. En las áreas de bosque de tenencia privada y ejidal, que cuenten con Plan de Manejo Forestal vigente, se aplicara lo establecido en los numerales segundo y tercero de este acuerdo, debiendo pagar el valor de la madera según la tasa administrativa actual y vigente para breas privadas y ejidales.

--	--

QUINTO: El pago de la madera a aprovechar a través de un plan de salvamento (PS), elaborado según lo establecido en el acuerdo 030-2013, deberá realizarse antes del aprovechamiento de cada unidad de corta autorizada.

--	--

SEXTO. Todo Plan de Salvamento de madera plagada, podrá, dependiendo de su urgencia, (técnicamente justificada y físicamente comprobada), ser autorizado por el Jefe de la Región Forestal, quien podrá autorizar hasta un máximo de 100 m3 por Plan. Por ningún motivo se podrán segmentar Planes de Salvamento a menor o igual de 100 m*, cuando la afectación en áreas continuas. Los responsables directos de la buena ejecución del control, aprovechamiento y de la repoblación del área afectada será el jefe de la oficina regional y lo técnicos forestales involucrados en el análisis y población.

--	--

SEPTIMO: Todo Plan de Salvamento de madera plagada menor o igual a 100 m3 autorizado por la Oficina Regional, tendrá la obligación de enviar el expediente de mérito a la Dirección Ejecutiva a más tardar tres (3) días hábiles después de autorizado; posteriormente la Dirección Ejecutiva lo remitirá a los Departamentos de Auditoria Técnica, Protección Forestal, Manejo y Desarrollo Forestal, para su respectivo registro.

--	--

OCTAVO: El proceso de trámite para los Planes de Salvamento de madera plagada se considera de alta prioridad, por lo tanto, la gestión administrativa en periodo de tiempo para los Planes de Salvamento mayores de 100 m3 quedara distribuida de la siguiente manera:

--	--

- 1) Oficina Local: Lo remitirá a la Región Forestal en un máximo de tres (3) días después de su recepción por el técnico preparador, después de su respectiva revisión conforme, tanto de gabinete como de campo, comprobando su ubicación espacial respecto a áreas protegidas, microcuencas declaradas o que cumplan esa función, tenencia del sitio y si está o no bajo manejo.

--	--

2) Región Forestal: Lo remitirá al Departamento de Manejo y Desarrollo Forestal (nivel central) en un máximo de dos (2) días. después de su recepción por la Oficina Local.

--	--

3) Departamento de Manejo y Desarrollo Forestal: Lo remitirá al Centro de Información del Patrimonio Forestal (CIPF) en un (1) día, después de su recepción por la Región Forestal, para comprobación de su ubicación espacial.

--	--

4) CIPF: Lo remitirá a la Dirección Ejecutiva un (1) día, después de su recepción por el Departamento de Manejo y Desarrollo Forestal, para su firma de aprobación.

--	--

5) Dirección Ejecutiva: un (1) día para su firma de aprobación y remisión al Departamento de Manejo y Desarrollo Forestal. Significa que su aprobación será en un máximo de ocho (8) días hábiles.

--	--

El Técnico Preparador/Administrador o el Propietario/interesado del Plan de Salvamento sacar siete (7) copias del documento: Copia (1): Propietario; Copia (2): Departamento de Manejo y Desarrollo Forestal; Copia (3): Departamento de Auditoría Técnica; Copia (4): Departamento de Protección Forestal; Copia (5): Región Forestal; Copia (6): Oficina Local; Copia (7): Técnico Administrador.

--	--

NOVENO: Los residuos de aprovechamiento de los Planes de Salvamento en bosque nacional, se podrán donar a las organizaciones comunales que se encuentren en el entorno del sitio y que deseen hacer uso de ellos.

--	--

DECIMO: Todo control de la plaga del gorgojo, debe efectuarse según lo establecido en la normativa técnica vigente.

--	--

DECIMO PRIMERO: Se extenderá solamente una prorrogas que debe ser debidamente justificada, para lo cual se faculta extenderla al Jefe Regional respectivo.

--	--

DECIMO SEGUNDO: Cuando los Planes de Salvamento sobrepasen los 100 m3 Posterior a su aprovechamiento, estas deben ser evaluadas por los Departamento de Auditoria Técnica, Protección Forestal y Manejo Forestal del ICF, quienes determinaran si las medidas y acciones aplicadas han contribuido a restablecer el área afectada y han minimizado la incidencia de la plaga.- Una vez evaluado el sitio, los departamentos anteriormente enunciados determinaran mediante finiquito si procede o no la devolución de la garantía de cumplimiento en el caso de que no exista plan de manejo forestal en el Area intervenida.- Si el incumplimiento de las normativas se da en áreas que cuenten con un plan de manejo forestal, no se tramitara ningún proceso posterior necesario para la continuación de ese plan de manejo forestal. Bajo estos mismos preceptos cuando los Planes de Salvamento sean menores o iguales a 100 m3 quien finiquitará será el Jefe Regional.

--	--

DECIMO TERCERO: La madera proveniente de Planes de Salvamento de sitios con control de brotes de plagas (gorgojo del pino, dendroctonus *frontalis* y otras especies) podrá ser transportada en rollo o en timber. El técnico preparador establecerá en el documento del Plan de Salvamento la modalidad del transporte de la madera (en rollo, timber o mixto).

--	--

DECIMO CUARTO: El acuerdo 030-2013 queda vigente y deberá aplicarse en las mismas condiciones en que fue publicado.

--	--